SENTENÇA (formatada em anexo)

Processo: 0886648-39.2023.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: L. Q. A.
REPRESENTANTE: KELLY QUEIROZ SILVA ANDRADE

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIZA QUEIROZ ANDRADE, representada por sua genitora KELLY QUEIROZ SILVA ANDRADE, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

A parte autora narra que possui 6 (seis) anos e tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Austista e Síndrome Rett.

Afirma que desde o primeiro ano de vida apresentou regressão na fala e no processo de aquisição de informações, tendo atraso na aquisição de linguagem, comportamento inadequado, repetitivo e estereotipado, interação social deficiente, agressividade, ansiedade, agitação excessiva, distúrbio do sono, seletividade alimentar, hipersensibilidade visual, sonora e tátil.

Aponta que, desde seu diagnóstico, está em tratamento multidisciplinar, além do uso de medicamentos, mas nenhum deles trouxe melhora clínica, causando insônia e agitação psicomotora.

Destaca que, em razão da complexidade de seu caso, da refratariedade e ineficiência dos fármacos disponibilizados no SUS e no mercado interno, seu médico assistente lhe receitou CBD USA HEMP OIL 6000mg/60ml, consistente em óleo medicinal à base de canabidiol.

Refere que a venda do medicamento não é autorizada no Brasil, razão por que solicitou à Anvisa autorização excepcional para importação do produto, o que foi deferido.

Indica, no entanto, que consiste em medicamento de alto custo, não tendo condições de arcar com seu uso sem sacrifício de sua subsistência, motivo por que solicitou junto à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro a disponibilização do fármaco, sendo indeferido por conta de o medicamento não constar do elenco de disponibilizados pelo SUS.

Assevera, então, que solicitou à Operadora de plano de saúde ré que custeasse e fornecesse o medicamento prescrito, sendo negado sob o fundamento de não ser de cobertura obrigatória, bem como que não é cobertura de operadora de plano de saúde o tratamento ambulatorial.

Pede, assim, seja condenada a parte ré a autorizar, custear e fornecer o medicamento USA HEMP CBD FULL SPECTRUM 6000mg/60ml, 6 (seis) frascos, suficiente para cada semestre de tratamento.

Id. 66245430: decisão inicial deferindo o benefício de gratuidade de justiça.

Id. 92466415: decisão concedendo tutela provisória de urgência.

Id. 93293739: certidão positiva de citação e intimação da parte ré.

Id. 99535807: contestação da parte ré refutando a pretensão autoral sob a justificativa de que o produto não é registrado na Anvisa e que o acolhimento do pedido ensejaria violação da tese fixada no Tema n. 990/STJ. Alega que a autorização excepcional da Anvisa não significa efetivo registro e que a importação e comercialização de produto à base de canabidiol é delito previsto no Código Penal. Sustenta a inexistência de cobertura obrigatória para medicamento em tratamento domiciliar.

Id. 133933453: manifestação da parte autora em réplica.

Id. 186718292: petição da parte ré não requerendo nenhum outro meio de prova.

Id. 240481319: despacho determinando a remessa dos autos ao Grupo de Sentença.

É o relatório. Decido.

Não havendo questão processual pendente e ante a presença dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como das condições da ação, além da desnecessidade da produção de outros meios de prova, afigura-se possível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto prestado pela parte ré cobertura financeira a serviços médicos a consumidor final (parte autora), na forma dos arts. 2° e 3° da Lei n. 8.078/90, além do teor do Verbete Sumular n. 608 do STJ.

A controvérsia diz respeito à verificação da obrigatoriedade de cobertura por operadora de plano de saúde de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar.

O caso é de improcedência.

De início, importante ressaltar que **não há controvérsia** entre as partes quanto ao fato de o medicamento USA HEMP CBD FULL SPECTRUM não estar inscrito no elenco de fármacos da ANS (art. 374, III, do CPC).

São dois os motivos da recusa da parte ré ao custeio e fornecimento do medicamento: a) produto não registrado junto à ANVISA e b) ausência de cobertura obrigatória para medicamento de uso domiciliar.

O primeiro argumento defensivo utilizado pela parte ré **não procede**.

Em que pese a SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça tenha assentado a tese segundo a qual *"as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA"* (REsps n. 1712163/SP e n. 1726563/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08/11/2018, DJe de 03/12/2018, **Tema 990/STJ**), fato é que sua jurisprudência dominante entende que **a autorização especial para importação de fármaco à base de canabidiol pressupõe a segurança sanitária do medicamento, sendo de cobertura**

obrigatória por operadora de plano de saúde o custeio e fornecimento, a menos que apresente alternativa terapêutica eficaz e segura. (REsp n. 2.048.106/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025; REsp n. 2.130.621/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025; AREsp n. 2.946.397/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; REsp n. 2.058.688/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025; AREsp n. 2.914.177/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025; REsp n. 2.166.528/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025; AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024)

Já a alegação concernente ao fato de não ser de cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para administração domiciliar ou externa à unidade de saúde encontra ressonância da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

As exceções ficam por conta de fármaco neoplásico, medicação assistida (home care) ou medicamento incluído no rol da ANS, cuja cobertura é obrigatória pelas operadoras.

Confiram-se os arestos a seguir:

> *"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.* ***MEDICAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL.*** *RISPERIDON.* ***USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.***
>
> *1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio dos medicamentos - Extrato Cannabis Sativa Promediol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa, e Risperidon, ambos de uso domiciliar - para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).*
>
> *2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.*
>
> ***3. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.*** *Precedentes.*
>
> *4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconsiderar o acórdão embargado. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.*
>
> *(EDcl no REsp n. 2.193.073/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)"*
>
> *"CIVIL E PROCESSU AL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU QUALQUER ATO NORMATIVO*

DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ***COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.***

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. *Julgados do STJ.*

6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.215.107/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)"

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANABIDIIOL PARA USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,

julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

*2. "**Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital"** (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021).*

3. No caso dos autos, o uso de canabidiol para tratamento da epilepsia da parte autora não se enquadra em qualquer das hipóteses excepcionais em que seria possível obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento para uso domiciliar, destoando o acórdão recorrido do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.140.093/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)"

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

"EMENTA. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RISCO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu o fornecimento de medicamento à base de cannabis sativa prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A negativa de cobertura foi fundamentada na ausência de verossimilhança do direito invocado, diante da natureza domiciliar do medicamento, cuja exclusão está autorizada pela legislação específica dos planos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por profissional médico para tratamento de TEA, diante da ineficácia de tratamentos convencionais e da gravidade do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. Ainda que comprovada a gravidade do quadro clínico e a recomendação médica, a legislação de regência (Lei nº 9.656/98) exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos de uso domiciliar, salvo

exceções legais que não se aplicam ao caso concreto.

5. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reforça essa limitação, vedando a cobertura de medicamentos cuja administração ocorra fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, excetuadas hipóteses legalmente previstas.

6. A edição da Lei nº 14.454/2022, que afastou o caráter taxativo do rol da ANS, não afasta a aplicação das limitações contratuais legítimas quanto ao fornecimento de medicamentos orais de uso domiciliar.

7. A ausência da probabilidade do direito, diante da vedação legal expressa, impede a concessão da tutela pretendida, não se verificando hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, e art. 12, alínea "c"; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2021; TJRJ, Súmula nº 59; TJRJ, Apelação nº 0254289-56.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 25/08/2022

(0075810-05.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR - Julgamento: 26/11/2025 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))"

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ***NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI E NO CONTRATO.*** *DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.*

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento à base de canabidiol CBD (0%THC - 6000 mg) REVIVID HEMP CBD 60 ml=1g, prescrito para tratamento de transtorno do espectro autista (CID F84), bem como indenização por danos morais. A operadora recusou a cobertura sob fundamento de que o medicamento se destina a tratamento domiciliar, não incluído no rol da ANS, tampouco abrangido pelas hipóteses legais de cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento à base de canabidiol destinado a uso domiciliar, prescrito ao beneficiário portador de transtorno do espectro autista;

(ii) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui do plano-referência a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvando apenas hipóteses específicas: antineoplásicos orais (e correlacionados) e medicamentos utilizados em regime de medicação assistida (home care), conforme também previsto no art. 12, I, "c", e II, "g".

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reafirma a exclusão de medicamentos de uso domiciliar do rol de cobertura obrigatória, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

5. O medicamento indicado, embora autorizado para importação pela ANVISA (RDC nº 660/2022), é de uso domiciliar, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que impõem cobertura obrigatória.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a licitude da exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar que não se inserem nas hipóteses de exceção (AgInt no REsp nº 2.024.700/SP; TJRJ, Apelação nº 0805889-54.2024.8.19.0001).

7. A negativa de cobertura, fundada em previsão legal e contratual expressa, configura exercício regular de direito pela operadora, não ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar, quando não se tratar de fármaco antineoplásico, medicação assistida (home care) ou medicamento incluído no rol da ANS.

2. A negativa de cobertura, amparada em cláusula contratual expressa e em previsão legal, não configura, por si só, dano moral indenizável.

(0062251-51.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 13/11/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL))"

Na espécie, extrai-se do documento de id. 65684948 que a parte autora obteve autorização excepcional da ANVISA para importação do fármaco USA Hemp CBD.

No entanto, a prescrição de seu médico assistente (id. 65684946 e 65684947) é para administração de 0,5ml a cada 12 (doze) horas, consistindo em uso domiciliar.

Como afirmado acima, a jurisprudência do STJ e do TJRJ convergem no sentido de que inexiste obrigatoriedade por operadora de plano de saúde em fornecer fármaco para uso domiciliar.

Nesse sentido, a pretensão autoral não merece acolhimento, já que a negativa da Operadora ré é lícita.

Pelo exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO** e **EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC**. Consequentemente, **REVOGO a tutela provisória de urgência concedida na decisão de id. 92466415**.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, caput e § 2º, do CPC, observada a condição suspensiva da exigibilidade inerente à gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3°, do CPC).

Em caso de interposição de recurso de apelação, desde já, determino a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se ou remetam-se os autos à Central de Arquivamento.

Publique-se e intimem-se.

RIO DE JANEIRO, 4 de dezembro de 2025.

SANDRO WURLITZER
Juiz Grupo de Sentença

Assinado eletronicamente por: **SANDRO WURLITZER**
04/12/2025 08:30:26
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25120408302603900000236004699

IMPRIMIR GERAR PDF